5 취득세 중과 고급주택 기준 개선(법 §13⑤)

1 개정개요

<table>
<tr><th>개정 전</th><th>개정 후</th></tr>
<tr><td>□ 취득세 중과 고급주택 기준</td><td>□ 고급주택 기준 개선</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><th colspan="4">취득세 중과 고급주택 기준</th></tr>
<tr><th rowspan="2">면적
&
가격</th><th>단독
주택</th><th>면적</th><th rowspan="2">&</th><th>가격</th></tr>
<tr><td>건물 331㎡↑
토지 662㎡↑</td><td rowspan="2">공시가격
9억원</td></tr>
<tr><td>공동
주택</td><td><u>전용면적</u>
245㎡↑(복층 274㎡↑)</td></tr>
<tr><td>시설</td><td>단독
주택</td><td colspan="3">엘리베이터(200kg↑, 9억원↑)
에스컬레이터, 수영장(67㎡↑)</td></tr>
</table>
</td><td>
<table>
<tr><th colspan="4">취득세 중과 고급주택 기준</th></tr>
<tr><th rowspan="2">면적
&
가격</th><th>단독
주택</th><th>면적</th><th rowspan="2">&</th><th>가격</th></tr>
<tr><td rowspan="2">시행령 개정 예정
('26년 上)</td></tr>
<tr><td>공동
주택</td></tr>
<tr><td>시설</td><td>단독
주택</td><td colspan="3">< 폐 지 ></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

□ 개정내용

○ **고급주택 취득시 중과대상의 기준**을 시대변화에 맞게 개선하기 위해 에스컬레이터, 수영장 등 **부대시설 설치 요건**을 **삭제**

※ 면적 및 가격 기준 등에 대하여 같은 법 시행령 개정 예정('26년 上)

□ 적용요령

○ 개정 규정은 **2026년 7월 1일 이후 고급주택을 취득**하는 경우부터 적용

▌**지방세법 부칙 제1조(시행일)** 이 법은 2026년 1월 1일부터 시행한다. 다만, 제13조제5항제3호의 개정규정은 2026년 7월 1일부터 시행한다.

▌**지방세법 부칙 제5조(고급주택 취득 시 취득세 중과에 관한 적용례)** 제13조제5항제3호의 개정규정은 이 법 시행 이후 고급주택을 취득(또는 납세의무가 성립)하는 경우부터 적용

2 개정조문

개정 전	개정 후
제13조(과밀억제권역 안 취득 등 중과) ① ~ ④ (생 략) ⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 부동산등을 취득하는 경우(고급주택 등을 구분하여 그 일부를 취득하는 경우를 포함한다)의 취득세는 제11조 및 제12조의 세율과 중과기준세율의 100분의 400을 합한 세율을 적용하여 계산한 금액을 그 세액으로 한다. 이 경우 골프장은 그 시설을 갖추어 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」에 따라 체육시설업의 등록(시설을 증설하여 변경등록하는 경우를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)을 하는 경우뿐만 아니라 등록을 하지 아니하더라도 사실상 골프장으로 사용하는 경우에도 적용하며, 고급주택·고급오락장에 부속된 토지의 경계가 명확하지 아니할 때에는 그 건축물 바닥면적의 10배에 해당하는 토지를 그 부속토지로 본다. 1. 삭 제 2. (생 략)	제13조(과밀억제권역 안 취득 등 중과) ① ~ ④ (현행과 같음) ⑤ ----------. ---------- 등록(시설을 증설하여 변경등록하는 경우를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)을 하는 경우, 등록된 골프장업을 승계취득하는 경우, 등록을 하지 아니하더라도 사실상 골프장으로 사용하는 경우 및 사실상 사용하는 그 골프장을 승계취득하는 경우에 ----------. 2. (현행과 같음)

개정 전	개정 후
3. 고급주택: 주거용 건축물 또는 그 부속토지의 면적과 가액이 대통령령으로 정하는 기준을 초과하거나 해당 건축물에 67제곱미터 이상의 수영장 등 대통령령으로 정하는 부대시설을 설치한 주거용 건축물과 그 부속토지. 다만, 주거용 건축물을 취득한 날부터 60일[상속으로 인한 경우는 상속개시일이 속하는 달의 말일부터, 실종으로 인한 경우는 실종선고일이 속하는 달의 말일부터 각각 6개월(납세자가 외국에 주소를 둔 경우에는 각각 9개월)] 이내에 주거용이 아닌 용도로 사용하거나 고급주택이 아닌 용도로 사용하기 위하여 용도변경공사를 착공하는 경우는 제외한다.	3. ---------- 면적과 가액이 대통령령으로 정하는 기준을 초과하는 주거용 건축물과 그 부속토지. ----------.
4. ~ 5. (생 략)	4. ~ 5. (현행과 같음)
⑥ ~ ⑧ (생 략)	⑥ ~ ⑧ (현행과 같음)